

1502478-16.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502478-16.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502478-16.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200295/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 19227580 - DEL.POL.BERTIOGA, 1763/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2200295 -

DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO JORGE DE OLIVEIRA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de julho de 2021, às 23h30, na Rua Oswaldo Cruz, 2381, Vic. Carvalho 2 - Vl. Tupi, nesta cidade e comarca de Bertioga, DANILO JORGE DE OLIVEIRA SILVA, qualificado a fls. 02, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 1.669 (um mil seiscentos e sessenta e nove) porções de maconha, pesando 7.800kg (sete quilos e oitocentos gramas); 733 (setecentas e trinta e três) porções de crack, pesando 270,0g (duzentos e setenta gramas) e 1.451 (um mil quatrocentas e cinquenta e uma) porções de cocaína, pesando 1.695kg (um quilo e seiscentos e noventa e cinco gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, laudo de constatação provisória de fls. 07/08 e fotografias de fls. 23/25. Segundo apurado, o denunciado caminhava com uma mochila

nas costas em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes e, ao notar a presença dos policiais militares que faziam patrulhamento de rotina pelo local, apresentou nervosismo e começou a andar mais rápido, razão pela qual foi abordado. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram as drogas descritas acima já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, ocasião em que Danilo disse ser responsável pelo abastecimento das drogas no bairro Vicente de Carvalho II. Nessas circunstâncias, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Efetuada a prisão em flagrante delito, foi decretada a prisão preventiva do acusado EM 26 de julho de 2021 (fls. 59/64).

Defesa prévia às fls. 109/111.

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fl. 112).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado (fl. 162).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade restou demonstrada por: a) boletim de ocorrência (fls. 04/06); b) auto de exibição e apreensão (fls. 07/08); c) auto de constatação preliminar (fls. 09/10); d) laudo toxicológico (fls. 97/99).

Quanto à autoria, impõe-se resumir a prova oral produzida.

A testemunha Irio Sadokan MatIELLO declarou que: estavam em operação saturação pelo bairro Vicente de Carvalho II com outra viatura. Chegando no local, avistaram o Danilo com uma mochila nas costas, o qual apressou o passo. Realizada a abordagem, encontraram entorpecentes na mochila. Havia uma quantidade de maconha, mais de sete quilos, quase dois quilos de cocaína e cerca de duzentos gramas de crack. Indagado, ele confessou que era o responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico. Ele não esboçou reação, não sendo algemado. Já o abordou anteriormente, mas nunca encontrou nada de ilícito.

A testemunha Roberto da Silva de Sousa declarou que: desencadearam operação na região do Vicente de Carvalho II. Lá existe tráfico intenso. Quando o Danilo avistou as viaturas, ele andou um pouco mais apressado do que o normal. Em abordagem, os policiais o reconheceram de outras abordagens. Na mochila havia drogas. Indagado, ele narrou ser responsável pelo armazenamento e distribuição na região, vulgarmente conhecidas como "lojas". Fizeram a prisão e o levaram para a Delegacia.

Interrogatório 31 anos. Solteiro. Tem três filhos menores. Trabalhava como pintor. Tem antecedente de roubo. Não são verdadeiros os fatos. Chegou em Bertioga na sexta-feira para passar o fim de semana com a irmã, que tinha acabado de ganhar bebê. Estava sentado na calçada, quando uma viatura se aproximou e parou em frente à casa da irmã. O local é um sobrado e a irmã mora na parte de cima. Dois dos policiais da viatura, se não se engana da Força Tática, entraram na casa. Um dos policiais, que estava manobrando a viatura, o abordou e o revistou. Ele pediu o documento e para desbloquear o celular. Ele ficou mexendo por alguns instantes. Quando dois dos policiais voltaram, o segundo que prestou depoimento, perguntou o que estava fazendo no local. O declarante informou que estava visitando o sobrinho. Indagado, o declarante disse que não conhecia quem morava na casa de baixo. Nesse momento, o primeiro policial que prestou depoimento perguntou sobre passagem anterior, tendo o declarante confirmado. Teve dois filhos após sair em 2015. Nesse momento os policiais disseram que acharam drogas e uma balança na residência. Os policiais exigiram que o declarante dissesse quem morava embaixo, sob pena de ser autuado por tráfico de drogas. Um deles inclusive disse que não precisava algemar.

Nenhum deles o abordou, já que era o primeiro fim de semana em Bertiooga. Não sabe o que aconteceu dentro da casa.

Há, portanto, prova robusta para a condenação. Respeitado o entendimento da Defesa, observo que o réu restou flagrado com a bolsa com as drogas, tendo a sua negativa restado isolada. Não se vislumbra, concretamente, razões para se desconfiar da versão apresentada pelos milicianos em sede policial e em Juízo.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4.Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, despreende-se da F.A. (fls. 28/41) que o réu é reincidente, tendo em vista a extinção da pena do processo 3004261-16.2013.8.26.0223 ainda no período depurador. De rigor, portanto, o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. Demonstra a reincidência, o que será apreciado na segunda fase. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e a natureza das drogas pesam em desfavor do acusado – apreensão de mais de sete quilos de maconha, sem prejuízo de cocaína e crack, conforme laudo toxicológico – elevo a pena base em 1/6, tendo em vista a preponderância das condições.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Incidente da agravante da reincidência, conforme fundamentação retro, razão pela

qual elevo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, conforme fundamentação retro.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o fechado, considerando o quantum da pena imposta, bem como diante da reincidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR DANILO JORGE DE OLIVEIRA SILVA ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não obstante o encerramento da fase instrutória, ainda permanecem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Em especial, pesa em desfavor do réu a quantidade e a variedade de drogas, bem como a sua prisão em contexto de abastecimento de ponto de venda de drogas. Há, portanto, prognóstico negativo em caso de eventual libertação, demandando a manutenção da prisão preventiva para preservação da ordem pública. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União.

Interposto recurso de apelação, expeça-se guia de execução provisória.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA